

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 개인 블로그 운영을 통한 영리활동에 관한 사항
2. 관계기관 : ●●☆☆병원
3. 내 용

가. 업무개요

●●☆☆병원 ◆◆본부 직원 이하영은 '23.1.2.에 입사하여 '23.2.1.부터 □□
 ■■■■실에 근무하고 있으며, '09.6.3.부터 '23.7월까지 본인 일상을 콘텐츠로
 네이버 블로그를 운영하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「**정관**」 제6조(임직원의 겸직제한) 및 공단 「**복무규정**」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따라 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 비영리 목적의 업무는 기관장의 허가를 받아 겸할 수 있습니다.

그리고 공단의 겸직 관련 운영기준(■■■■-2669, '21.6.18.)에서 정한 바에 따르면 영리업무란 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위로 겸하려는 행위가 누가 보더라도 명백하게 계속성이 있는 행위라면 반드시 소속 기관장에게 사전 겸직허가 신청을 필수로 하도록 정하고 있어, 블로그를 계속적으로 제작·관리하여 수익을 얻는 경우 겸직허가를 받아야 하며, 직원으로서 부적절한 내용 또는 공단 사업 등에 반하는 경우에는 불허한다는 사례를 제시하고 있습니다.

따라서 ●●☆☆병원 직원은 공단 정관에서 제한하지 않은 영리활동에 대하여는 겸직 허가를 받아 종사하고, 겸직을 허가받은 영리 또는 비영리 행위에 대해서도 겸직을 승인한 전제에 따라 직무 능률이 저하되거나, 공무에 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼치지 않도록 유의하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

네이버(주)에서 운영하는 애드포스트 서비스는 개인 블로그 운영자가 직접 서비스를 신청함으로써 양자 간 계약관계가 성립되며, 해당 블로그에 작성·게시한 콘텐츠를 미디어로 인식하여 네이버에서 광고 배너를 설치하고, 매월 광고 실적을 산출하여 다음 달에 수익금을 정산 받는 제도입니다.

해당 직원은 입사 이전부터 애드포스트 서비스를 신청하여 개인 블로그를 운영하였고, ●●☆☆병원에 재직 중인 '23.1월부터 7월까지 겸직허가 절차를 준수하지 않고 개인 블로그에 광고를 게시함으로써 현금 전환이 가능한 \$,\$\$\$원 상당액의 수익이 창출하였음을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

●●☆☆병원은 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●☆☆병원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시고, (주의)
- 신규 간호사 교육 시 겸직 금지요건, 허가기준 등 겸직 관련 교육을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현금무처	비 고